

ANEXO 01

Señores

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Carrera 8 No. 6 C – 38. Piso 3.

Bogotá D.C.

Asunto: *Solicitud de retiro de recursos del FONPET para el pago de Cuotas Partes Pensionales a cargo del Municipio/Departamento.*

Yo, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, identificado con cédula de ciudadanía NUMERO DEL DOCUMENTO Y LUGAR DE EXPEDICIÓN, obrando en mi calidad de representante legal del de NOMBRE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DEPARTAMENTO/MUNICIPIO (DEPARTAMENTO), me permito solicitar el retiro de recursos para el pago y/o compensación de cuotas partes pensionales que tiene a cargo esta Entidad Territorial, en virtud a lo establecido en los Decretos 2191 de 2013 y 1658 de 2015, y conforme al Instructivo Operativo Conjunto No. 02 de 2016, para ello anexo los siguientes documentos:

1. Acuerdo de COMPENSACIÓN, Y/O PAGO POR CONCEPTO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES CELEBRADO ENTRE (DEPARTAMENTO, DISTRITO O MUNICIPIO) Y (ENTIDAD NACIONAL, DEPARTAMENTO, DISTRITO O MUNICIPIO).
2. Formato de liquidación de la deuda por cuotas partes pensionales en el cual consta la verificación de requisitos legales y los establecidos en el literal B del numeral 4.2 del Instructivo Operativo Conjunto No. 2 de 2016.
3. Copia de la liquidación arrojada por la herramienta "Liquidador de Cuotas Partes Pensionales Causadas", la cual se genera automáticamente al finalizar exitosamente el registro de la información.
4. (Aplica solo para DEPARTAMENTOS) Certificación expedida por el Gobernador mediante la cual se manifiesta haber agotado para la respectiva vigencia los recursos destinados al pago de cuotas partes pensionales, de conformidad con el artículo 4° de Decreto 2191 de 2013.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co

5. Certificación expedida por el representante legal de la entidad territorial en donde se certifica que se realizaron los tramites presupuestales a cargo de la respectiva entidad de acuerdo con las normas vigentes.
6. (Aplica para pagos a entidades del orden nacional) Certificación firmada por el representante legal de la entidad del orden nacional acerca de la cuenta a la cual solicita se consignen los recursos que se debiten de la cuenta de la entidad territorial deudora en el FONPET, para la compensación y/o pago de cuotas partes pensionales.

Cordialmente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

Anexo: () Folios.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co

ANEXO 02

EL SUSCRITO ALCALDE / GOBERNADOR DEL MUNICIPIO / DEPARTAMENTO DE XXXXXXX EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALES

CERTIFICA QUE:

Para la presente compensación y/o pago de cuotas partes pensionales a cargo el MUNICIPIO / DEPARTAMENTO de XXXXXXXXX, se atendieron las instrucciones operativas expedidas por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo, y fueron verificados previamente los soportes documentales, revisadas y aprobadas las cuentas de cobro, en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, y por ende no se encuentran viciadas en su trámite y reconocimiento. De igual forma se certifica que se tuvo en cuenta la prescripción trienal que trata la Ley 1066 de 2006.

Así mismo hago constar, que las sumas incluidas en la presente liquidación, no comprenden gastos de cobranza a cargo de ninguna naturaleza, cuotas partes prescritas, tasas de interés no contemplados en la normatividad vigente para este tipo de obligaciones, honorarios de abogados, cuota litis o intereses moratorios.

LIQUIDACIÓN DE CUOTAS PARTES PENSIONALES			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO:			
ENTIDAD TERRITORIAL	VALOR TOTAL DE CUOTAS PARTES A CARGO	INTERESES (ART. 4° LEY 1066 DE 2006)	TOTAL
NOMBRE Entidad Territorial 1	\$XXX.XXX.XXX.XX	\$XXX.XXX.XXX.XX	\$XXX.XXX.XXX.XX
NOMBRE Entidad Territorial 2 / Entidad de Orden Nacional	\$XXX.XXX.XXX.XX	\$XXX.XXX.XXX.XX	\$XXX.XXX.XXX.XX
SALDO			\$XXX.XXX.XXX.XX

Luego de efectuar el proceso de cruce y compensación entre las cifras mencionadas en el anterior cuadro, existe un saldo de (LETRAS) (\$ XXX,xx) a cargo del **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)** y a favor del **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL/ NOMBRE ENTIDAD NACIONAL)**.

La presente liquidación es soporte documental del Acuerdo de pago celebrado el (día) de (mes) del año (xxxx) y se expide con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET-, en la ciudad de (...), a los (...) del mes de (...) de la vigencia 20XX.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL ALCALDE/GOBERNADOR
NOMBRE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

ANEXO 03

**ACUERDO DE COMPENSACIÓN Y/O PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES CELEBRADO
ENTRE (DEPARTAMENTO, DISTRITO O MUNICIPIO) Y (ENTIDAD NACIONAL, DEPARTAMENTO,
DISTRITO O MUNICIPIO)**

=====

Entre los suscritos, a saber: XXXXXXXXXXXXXXX mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía XXXXXXXXX de Bogotá, obrando en nombre y representación de (Entidad del orden nacional, Departamento, distrito o municipio) -, **(OPCIÓN No 1)** en su carácter de (gobernador, alcalde, Director, etc.), quien fue elegido(a) por votación popular según constancia expedida por la Delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil de fecha (XXXXX) y Acta de Posesión No. (XXXX) de fecha (XXXX), **(OPCIÓN No 2)** en su carácter de (Representante Legal), debidamente facultado por la (Decreto o Norma que lo nombró), quien en adelante se denominará, **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL/ NOMBRE ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL)**, **por una parte**, por otra parte XXXXXXXXXXXXXXX mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía XXXXXXXXX de Bogotá, obrando en nombre y representación de (Departamento, distrito o municipio) -, **en su carácter de (gobernador, alcalde)**, quien fue elegido(a) por votación popular según constancia expedida por la Delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil de fecha (XXX) y Acta de Posesión No. (XXX) de fecha (XXX), **en su carácter de (Representante Legal)**, debidamente facultado por la (Decreto o Norma que lo nombró), quien en adelante se denominará, **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)** en virtud del Decreto 2191 de 2013, Decreto 1658 de 2015 y del Instructivo Operativo Conjunto No. 02 de 2016 expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo, hemos acordado celebrar el presente **ACUERDO DE COMPENSACIÓN Y/O PAGO** de cuotas partes pensionales con recursos ahorrados en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET-, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que en virtud de las Leyes 6ª de 1945, 33 de 1985 y 71 de 1988 y las normas que las desarrollan, las cuotas partes pensionales son obligaciones que se causan a favor de las entidades públicas que reconocen pensiones a su cargo, teniendo en cuenta tiempos servidos en otras entidades públicas antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.

Que en virtud de lo anterior, la entidad que reconoce la pensión tiene, por tanto, el derecho al reembolso de las sumas que pague por concepto de cada mesada pensional, en proporción al tiempo servido a los demás empleadores.

Que el artículo 3° de la Ley 549 de 1999 creó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales –FONPET-, como un fondo sin personería jurídica administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es el de recaudar y asignar los recursos a las cuentas de los entes territoriales y administrar los mismos a través de patrimonios autónomos sin que su existencia implique que los entes territoriales dejen de tener bajo su total responsabilidad los pasivos pensionales.

Que el Decreto 2191 de 2013, permite que se realicen Acuerdos de Compensación y/o Pago por concepto de cuotas partes pensionales, con cargo a los recursos disponibles en las cuentas individuales de las entidades territoriales en el FONPET, con el fin de pagar cuotas partes pensionales adeudadas determinadas mediante su valor exigible o su valor actuarial según sea el caso, y solo excepcionalmente, saldarla de forma parcial.

Que en virtud del artículo 1° del Decreto 1658 de 2015 por medio del cual se modificó el artículo 2° del Decreto 2191 de 2013, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo expidieron el Instructivo Operativo Conjunto No. 02 de 2016, por medio del cual se determinan reglas para que las Entidades Territoriales definan sus obligaciones por cuotas partes pensionales a cargo, las condiciones en que se acreditarán tales obligaciones, los requisitos para su compensación y/o pago y la forma en que se consignará el saldo a favor de las entidades acreedoras.

Que **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL / NOMBRE ENTIDAD NACIONAL)** y el **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)** cumplen con lo establecido en las disposiciones anteriores y por ende pueden compensar y/o pagar) sus cuotas partes pensionales.

Que en desarrollo del Instructivo Operativo Conjunto No. 02 de 2016 y conforme a las liquidaciones realizadas de las cuotas partes pensionales por pagar entre **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL/ NOMBRE ENTIDAD NACIONAL)** y el **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)**, se pudo establecer que la compensación (y/o pago) arroja un saldo por la suma de (LETRAS) (\$XXX,xx) a favor del **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL/ NOMBRE ENTIDAD NACIONAL)**.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL/ NOMBRE ENTIDAD NACIONAL)** y **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL/ NOMBRE ENTIDAD NACIONAL)**,

ACUERDAN:

1. Declarar que las obligaciones por cuotas partes pensionales, tenidas en cuenta en la liquidación adjunta al presente documento, ascienden a la suma de (LETRAS) (\$XXX,xx) a cargo del **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL/ NOMBRE ENTIDAD NACIONAL)** y a la suma de (LETRAS) (\$XXX,xx) a cargo del **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)** y son resultado de un cruce y depuración de información que ambas entidades declaran satisfactorio.

2. Que luego de efectuar el proceso de cruce y depuración entre las cifras mencionadas en el numeral 1°, resulta un saldo de (LETRAS) (\$XXXX,xx) a cargo del **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)** y a favor del **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL/ NOMBRE ENTIDAD NACIONAL)**.
3. Que dicho saldo debe someterse al mecanismo de compensación y/o pago de obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales en virtud de lo establecido en los Decretos 2191 de 2013 y 1658 de 2015, y el Instructivo Operativo Conjunto No. 02 de 2016.
4. Autorizar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como administrador del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET-, para que de los recursos disponibles que tiene para retiros el **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)** en el FONPET, de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 2191 de 2013, se debite la suma de (LETRAS) (\$ XXX,xx), y para que a su vez se consigne esa suma en la cuenta No. XXXX de **NOMBRE ENTIDAD NACIONAL**, entidad ésta que autoriza girarla a la cuenta de la entidad acreedora tratándose de entidades del orden nacional / la cuenta de **NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL** en el FONPET, en la fuente llamada "Cobro Cuotas Partes Pensionales", Código 62, del Sector Reserva Pensional General.
5. Autorizar al FONPET para que actualice la liquidación de los intereses que se causen desde el día siguiente de la suscripción del presente Acuerdo de Pago hasta el último día del mes inmediatamente anterior al que el FONPET autorice el retiro de los recursos que serán consignados en la cuenta de la entidad acreedora. Lo anterior teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1066 de 2006 para este tipo de obligaciones.
6. A partir de la firma de este Acuerdo, **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL / NOMBRE ENTIDAD NACIONAL)** y **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)**, certifican lo siguiente:
 - i. Que se atendieron las instrucciones operativas expedidas por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo, verificando previamente la legalidad de los soportes documentales, revisado y aprobado las cuentas de cobro junto con las liquidaciones de deuda con corte al (fecha de corte) de las cuotas partes pensionales recíprocamente adeudadas entre **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL/ NOMBRE ENTIDAD NACIONAL)** y **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)**.
 - ii. Que las cuotas partes pensionales presentadas en la liquidación adjunta fueron reconocidas conforme a las disposiciones legales vigentes y por ende no se encuentran viciadas en su trámite y reconocimiento.
 - iii. Que las sumas incluidas en la liquidación adjunta, no comprenden gastos de cobranza a cargo de ninguna naturaleza, cuotas partes prescritas, tasas de interés no contemplados en la normatividad vigente para este tipo de obligaciones, honorarios de abogados, cuota litis o intereses moratorios.
 - iv. Que respecto al término de prescripción se tuvo en cuenta la prescripción trienal de que tratan la Ley 1066 de 2006 y el Decreto 1658 de 2015.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co

7. Otras consideraciones o Anexos.

NOTA: En este campo las entidades podrán incluir justificaciones adicionales, detallar y aclarar la información que consideren relevante para el presente Acuerdo. La información adicional o los compromisos que se decidan resaltar en el presente campo, solo compromete a las entidades objeto del Acuerdo de Pago y podrá ser verificada por el FONPET.

El FONPET hará la devolución de la solicitud si dentro del presente Acuerdo se encuentran consideraciones adicionales que perjudican la interpretación o contradicen los capítulos de consideraciones o acuerdos previos que tiene este modelo de Acuerdo, también se hará la respectiva devolución, si no se cumple con los requisitos de la normatividad vigente, si se presentan nuevos valores o fechas de liquidación que afectan el deber legal del Fondo, entre otros.

Leído y aprobado por los representantes legales de las entidades territoriales intervinientes en el presente Acuerdo, se suscribe en la ciudad de (xxxxxx) a los (XXX) días de (xxxx) de 20xx.

Por la entidad territorial/nacional acreedora:

Por la entidad territorial deudora:

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

(Nombres y apellidos completos)

C. C. No. (XXXX) de (XXXX)

(Cargo y nombre entidad territorial/nacional)

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

(Nombres y apellidos completos)

C. C. No. (XXXX) de (XXXX)

(Cargo y nombre entidad territorial)

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co

ANEXO 04

EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXX EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALES

CERTIFICA QUE:

El Departamento de XXXXXXXXXXXX durante la presente vigencia agotó los recursos de que trata el inciso 3° del artículo 25 de la Ley 1450 de 2011 modificado por el artículo 147 de la Ley 1753 de 2015, para el pago de cuotas partes pensionales, de conformidad con el artículo 4° de Decreto 2191 de 2013.

La presente certificación se expide con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales –FONPET-, en la ciudad de (...), a los (...) del mes de (...) de la vigencia 20xx.

**NOMBRE Y FIRMA DEL GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE XXXXX**

MODELO DE CERTIFICACION PARA ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL

ANEXO 05

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DE LA ENTIDAD DE ORDEN NACIONAL)
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALES

CERTIFICA QUE:

Luego de efectuar el proceso de cruce y depuración entre las cifras mencionadas en la Certificación de Liquidación (Anexo 02), manifiesto que existe un saldo de (LETRAS) (\$XXX,xx) a cargo del **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)** y a favor del **(NOMBRE ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL)**, por lo tanto se autoriza al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales –FONPET-, para que se consignen los recursos de la entidad territorial deudora, a la siguiente cuenta bancaria:

Entidad Bancaria:	XXXXXXXXX
Número de la Cuenta:	XXXXXXXXX
Tipo de Cuenta:	XXXXXXXXX
Nombre del Titular de la Cuenta:	XXXXXXXXX
NIT. del Titular de la Cuenta:	XXXXXXXXX

Así mismo hago constar, que el cálculo de las sumas incluidas en el Acuerdo de Pago, atienden los requisitos establecidos en el literal B del numeral 4.2 del Instructivo Operativo Conjunto No. 02 de 2016.

La presente certificación se expide con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales –FONPET-, en la ciudad de (.), a los (...) del mes de la vigencia 20XX.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD DE ORDEN NACIONAL